

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تعقيب على لائحة تجريح شهود — اختبار RAG

مذكرة قانونية رسمية — لئلاستخدام أمام الجهات القضائية

التاريخ المجرى: 1447/10/9 هـ
التاريخ الميلادي: 28 مارس 2026 م
أعدت بواسطة المستشار القانوني — سري لئلاستخدام القانوني

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الجزائية بمحافظه جدة

حفظهم الله ورعاهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الموضوع: مذكرة تعقيبيه ولائحة تجريح شهود مقدمة من وكيل المدعى عليهما

القضية رقم: ثلثة ملايين وأربع مائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون

المدعية: فاطمة بنت سعد المحمدي، ويمثلها المحامي خالد بن عبداللله الفهد بموجب ترخيص المحاماة رقم
أربعين بعد المائةين والعهشرين.

المدعى عليهما الأولى: نورة بنت صالح المحمدي.

المدعى عليهما الثانية: حصة بنت محمد المحمدي.

وكيل المدعى عليهما: المحامي طارق بن زياد العتيبي، بموجب ترخيص المحاماة رقم ثمانين وثلثين بعد
المائة والخمسين.

أولاً: المقدمة والتأطير

أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الموقرة، تتقدم هذه المذكرة التعقيبيه ولائحة تجريح الشهود في إطار
القضية الجزائية رقم (ثلثة ملايين وأربع مائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون) المنظورة
أمام الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الجزائية بمحافظه جدة، والمقامة من المدعية فاطمة بنت سعد
المحمدي ضد موكلتين نورة بنت صالح المحمدي وحصة بنت محمد المحمدي، بدعوى تشويه السمعة والقذف
وإيذاء الغير والتخبي.

وحيث إنه في الجلسة القضائية الثالثة المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام خمسة
وثلثين وأربع مائة وألف من الهجرة، استمعت الدائرة الموقرة إلى ثلثة شهود أحضرهم وكيل المدعية لإثبات
دعواه، ومنحت الدائرة وكيل المدعى عليهما مهلة لتقديم مذكرة تعقيبيه للرد على هذه الشهادات، فإنني
أتقدم بهذه المذكرة مبيناً فيها أوجه الطعن في كل شاهد على حدة، والدفعوع الموضوعية التي تسقط الدعوى

ببرمتها، سائل المولى عز وجل أن يعين أصحاب الفضيلة على إحقاق الحق وإبطال الباطل.

ثانيًا: الإطار النظامي الحاكم — قواعد الشهادة وشروط قبولها

قبل الخوض في تجريحية كل شاهد على حدة، يجدر بي أن أذكر أن الإطار النظامي الحاكم لقبول الشهادة ورد البيّنة، إذ إن هذا الإطار هو الميزان الذي تتوزن به شهادات شهود المدعية جمعيًا.

من المقرر نظامًا بصريحية المادة (الثلثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/أربعة وثلثين) لعام ألف وأربعمائة وثلثة وأربعين من الهجرة أنه: «البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البيّنة حجة متعديّة، والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالاعتيان.»

ومن المقرر كذلك بصريحية المادة (الثانيّة) من ذات النظام أنه: «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتهجة فيها، وجائزًا لقبولها. لا يجوز للقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.»

فالمدعية هي المكلّفة شرعًا ونظامًا بإثبات دعواها ببيّنة صحيحة معتبرة خالية من الطعن، وموكلتاي في موقف الإنكار، والأصل الشرعي المستقر هو براءة ذمتها حتى يثبت خلاف ذلك بدلي شرعي قاطع. وإنني أبيّن لأصحاب الفضيلة في ما يلي أن البيّنة المقدّمة من المدعية — وهي شهادات الشهود الـثلاثة — ساقطة بالكليّة لعدم استيفاء شروط الشهادة المعتبرة شرعًا ونظامًا.

ثالثًا: تجريحية الشهادة الأولى — لطيفة بنت عبد الرحمن (والدة زوج المدعية)

أصحاب الفضيلة، إن الشهادة الأولى لطيفة بنت عبد الرحمن هي والدة فهد بن عبد العزيز المحمدي زوج المدعية، وعمّة المدعى عليهما نورة وحصة، وقد شهدت بأن موكلتي أقسمتا على المصحة الشرعية ثم قالتا إن المدعية على علاقة برجال وأنها تخرج معهم في الأسواق، وإنني أطعن في هذه الشهادة من عدة أوجه:

الوجه الأول: شهادة الأصل للفرع — مانع نظامي صريحي

من المقرر نظامًا بصريحية المادة (الحادية والسبعين) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/أربعة وثلثين) لعام ألف وأربعمائة وثلثة وأربعين من الهجرة أنه: «يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررًا أو يجلب لها نفعًا، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.»

وقد ثبت بالمستند الرسمى رقم (الثنى) المستخرج من الأحوال المدنية أن الشاهدة لطيفة بنت عبد الرحمن مي والدة البيولوجية لفهد بن عبد العزيز المحمدي زوج المدعية، وفهد هو الطرف الفعلي المتضرر في هذا النزاع الأسري، وهو من عقد الاجتماع العائلي وطلب التحليف على المصحف، وهو من يحضر جلسات المحكمة مع المدعية لدعمها ومساندتها. فلطيفة أصل لفهد (فرعها)، وشهادتها تصب في مصلحة ابنها بإثبات أن موكلتي أساءت لزوجته، وهذا هو عين ما نصت المادة (الحدادية والسبعون) على منعه من عا بات.

وعليه، فإن شهادة لطيفة بنت عبد الرحمن مردودة نظاما لكونها شهادة أصل لفرع، وهو مانع صريح من موانع قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة (الحدادية والسبعين) من نظام الإثبات.

الوجه الثاني: التهمة والمحاباة — دفع الضرر وجلب النفع

من المقرر بذات المادة (الحدادية والسبعين) من نظام الإثبات أنه: «لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعاً.»

وقد ثبت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام خمسة وثلاثين وأربع مائة وألف من الهجرة أن الشاهدة لطيفة مي من طلبت عقد الاجتماع العائلي الذي وقعت فيه الأقوال المنسوبة لموكلتي. فشهادتها تحقق لها مصلحة تن: الأولى دفع ضرر المساءلة عن نفسها بوصفها من نظمت الاجتماع الذي أفضى إلى هذا النزاع، والثانية جلب النفع لابنها فهد بإثبات ادعاءاته ضد موكلتي. وكلتا المصلحتين تسيطران حياد الشاهدة وتجعلان شهادتها مردودة بنص النظام.

وعليه، فإن شهادة لطيفة مشوبة بالتهمة والمحاباة، وهي مردودة لأنما تدفع بها عن نفسها ضررا وتجنب لها نفعاً.

الوجه الثالث: القرابة من الدرجة الأولى — تشابك المصالح

من المقرر نظاما بصريح المادة (الأولى فقرة سبعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة أنه: «الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.»

فلطيفة مي أم فهد زوج المدعية، أي أنها من أقارب الدرجة الأولى للطرف الفعلي في النزاع. وهذا التشابك في القرابة يجعلها طرفا ذا مصلحة مزدوجة لا يصلح للشهادة في هذه الدعوى.

الوجه الرابع: إقرارها بالتحليف خارج مجلس القضاء

وقد تضمنت شهادة لطيفة إقرارا صريحا بأن ابنها فهدا أحضر مصحفا شريفا وحلف موكلتي عليه في منزل العائلي — خارج مجلس القضاء — وهو شخص عادي لا ولاية قضائية له. ومن المقرر نظاما بصريح المادة (الثالثة) من نظام الإثبات أنه: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.» فاليمين الشرعية المعتمدة هي التي توجه في مجلس القضاء وفق الإجراءات

النظامية، والتجديف الذي تم من قبل شخص عادي خارج مجلس القضاء لا يُعد يميناً شرعية ولا حجة قضائية. بل إن هذا الإقرار يكشف أن موكلتي كانتا تحت ضغط الإكراه المعلنوي بالتجديف على المصحف الشرقي، مما يسقط أي حجة لما صدر منهما في ذلك الاجتماع.

ومن المقرر كذلك بصريح المادة (الخامسة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر لعام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة أنه: «يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانهم، أو شابهه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.» والتجديف خارج مجلس القضاء إجراء شابهه عيب جوهري يتخلف بسببه الغرض من اليمين الشرعية، وهو ضمان الصديق تحت رقابة القضاء وسلطانهم.

وعليه، فإن شهادة الشاهدة الأولى لطيفة بنت عبد الرحمن مردودة نظاماً من أربعة أوجه مجتمعة: شهادة الأصل للفرع، والتمهة والمحاباة، والقرابة من الدرجة الأولى، والإقرار بالتجديف خارج مجلس القضاء. ولا يُعتد بها ولا تصلح أساساً لإثبات أي من التهم الموجهة لموكلتي.

رابعاً: إسقاط شهادة الشاهد الثاني — عبد الله بن سالم (ابن خال الزوج)

أصحاب الفضيلة، إن الشاهد الثاني عبد الله بن سالم هو ابن خال فهد زوج المدعية وابن عم المدعى عليهما، وقد شهد بأنه سمع من فهد (الزوج) ومن والد فهد أن موكلتي نورة وحصة أخبرتهما بسوء سلوك المدعية. وإنني أطلعن في هذه الشهادة من الأوجه التالية:

الوجه الأول: الشهادة السماعية — اعتراف صريح أمام القاضي

من المقرر نظاماً بصريح المادة (التاسعة والسنتين) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/أربعة وثلاثين) لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين من الهجرة أنه: «تكون الشهادة عن مشاهدة أو معايضة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في ما ينعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: الوفاة، النكاح، النسب، الملك المطلق، الوقف والوصية ومصرفهم.»

وقد ثبت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة أن الشاهد عبد الله بن سالم اعترف صراحة أمام فضيلة القاضي بقوله ما مفاده: إنه لم يسمع من نورة ولا من حصة شخصياً، وإنما سمع الكل من زوج المدعية ومن والده فقط. وهذا اعتراف قضائي مدون في محضر الجلسة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن شهادته شهادة سماعية بحتة — أي نقل عن الغير — وليست شهادة عن مشاهدة أو معايضة أو سماع مباشر.

والشهادة بالسامع لا تقبل إلا في مسائل محصورة حددتها المادة (التاسعة والستون) على سبيل الحصر، وهي: الوفاة، والنكاح، والنسب، والملك المطلق، والوقف والوصية ومصرفهم. وليس من بينها الاتهام بتشويه السمعة أو القذف أو التخبيب، وهي جرائم تعزيرية تستوجب بينة مباشرة قاطعة.

الوجه الثاني: عدم تحقق شروط الشهادة على الشهادة

إن ما أدلى به الشاهد عبد الله بن سالم لا يُعد شهادة على شهادة بالمعنى الشرعي المعمتبر، إذ إن الشهادة على الشهادة لها شروط صارمة في الفقه الإسلامي والنظام، منها: أن يكون الشاهد الأصلي قد أشهد الشاهد الفرعي صراحة على شهادته، وأن يتعذر حضور الشاهد الأصلي، وأن يؤدي الشاهد الفرعي الشهادة بصيغة محددة. ولم يتحقق أي من هذه الشروط في شهادة عبد الله بن سالم، فهو لم يُشهد على شهادة، وإنما سمع كل ما عابرا في سياق أسري من الزوج ووالده، وهذا ليس شامداً أصلياً بل طرفان في النزاع.

وعليه، فإن شهادة الشاهد الثاني عبد الله بن سالم شهادة غير موصلة شرعاً ونظاماً، ولا تصلح أساساً للإدانة في دعوى جزائية، لكونها شهادة سماعية بحثة اعترف صاحبها بذلك صراحة أمام فضيلة القاضي، ولعدم تحقق شروط الشهادة على الشهادة.

خامساً: تجريح الشاهد الثالث — سعد بن محمد (طلیق المدعى عليها الأولى)

أصحاب الفضيلة، إن الشاهد الثالث سعد بن محمد هو الزوج السابق لموكلتني نورة بنت صالح المحمدي (المدعى عليها الأولى)، وقد شهد بأنه أثناء فترة زواجه من نورة أخبرته بأن المدعية فاطمة لها علاقة مع رجال. وإنني أطعن في هذه الشهادة من عدة أوجه، مدعوماً بمستند رسمي دامغ:

الوجه الأول: العداوة الدنيوية الظاهرة والموثقة رسمياً

من المقرر نظاماً بصريح المادة (التاسعة والسبعين) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/أربعة وثلاثين) لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين من الهجرة أنه: «للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكم ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. للمحكممة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.»

ومن المقرر في الفقه الإسلامي الذي تطبقه المحكمة عملاً بالمادة (الأولى) من نظام المرافعات الشرعية أن العداوة الدنيوية من أبرز موانع قبول الشهادة، وأن شهادة العدو على عدوه مردودة لتطرق التهمة إليها.

وقد ثبت بالمستند الرسمي رقم (واحد) المستخرج إلكترونياً من نظام (نأج) التابع لوزارة العدل أن الشاهد سعد بن محمد تربطه بموكلتني نورة بنت صالح المحمدي عداوة دنيوية ظاهرة وموثقة رسمياً، تتجلى في الآتي:

- أولاً: صدور حكم بالطلاق البائن بينونة صغرى بناءً على دعوى فسخ نكاح لسوء العشرة، مما يدل على شدة الشقاق والنزاع بينهما.

• ثانيًا: وجود ثلاث قضايا نزاع قائية ونشطة بين الشاهد وموكلتي أمام محاكم الأحوال الشخصية، وهي: دعوى حضنة، ودعوى نفقة، ودعوى رؤية أطفال. وهذه القضايا الثلاث تثبت أن العداوة بينهما ليست تاريخية منتهية، بل هي عداوة حاضرة ومستمرة ومتجددة.

• ثالثًا: تسجيل محضر تعدد لفظي ضد الشاهد سعد في إحدى جلسات المحاكم، مما يدل على حدة العداوة وعدم قدرته على ضبط انفعالاته تجاه موكلتي حتى في مجلس القضاء.

• رابعًا: صدور تقرير من مركز المصالحة يؤكد تعذر الصلح بين الطرفين لشدة الشقاق والعداوة بينهما، وهذا التقرير الرسمي يُعد شهادة محاييدة من جهة حكومية على عمق العداوة واستحالة المصالحة.

ومن المقرر كذلك بصريح المادة (الثامنة) من اللائحة التنظيمية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وثلثين من الهجرة أن: «العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية». وإذا كانت العداوة تمنع حتى عضو هيئة التحقيق من تولي القضية، فمن باب أولى أن تمنع قبول شهادة الشاهد المعادي.

وعليه، فإن شهادة سعد بن محمد مردودة للعداوة الدنيوية الظاهرة والموثقة رسميًا بأربعة أدلة مادية دامغة مسخرة من نظام اجاز الحكوم.

الوجه الثاني: شهادته سماعية أيضًا

فضلًا عما تقدم، فإن شهادة سعد بن محمد هي أيضًا شهادة سماعية، إذ شهد بأنه سمع من موكلتي نورة أثناء فترة زواجهما أن المدعية لها علاقة مع رجال. فهو لم يشهد بمشاهدة مباشرة أو معاينة شخصية لأي واقعة، وإنما ينقل كلامًا سمعه من موكلتي في سياق الحياة الزوجية. ومن المقرر بصريح المادة (السادسة والستين) من نظام الإثبات أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع مباشر، ولا تقبل بالاستفاضة إلا في مسائل محصورة ليس من بينها ما نحن بصدد.

وعليه، فإن شهادة الشاهد الثالث سعد بن محمد مردودة من وجهين: العداوة الدنيوية الموثقة رسميًا، وكون شهادته سماعية غير مباشرة.

سادسًا: خلاصة تجريج الشهود — سقوط البيّنة بالكامل

أصحاب الفضيلة، بعد بيان أوجه الطعن في كل شاهد على حدة، يتضح جليًا أن البيّنة المقدمة من المدعية ساقطة بالكامل:

• أولاً: الشهادة الأولى (الطيفة بنت عبد الرحمن) مردودة شهادتها لأربعة أسباب: شهادة الأصل للفرع، والتممة والمجابهة، والقرابة من الدرجة الأولى، والإقرار بالتحليف خارج مجلس القضاء.

• ثانياً: الشهادة الثانية (عبد الله بن سالم) شهادته غير موصلة لكونها سماعية بحتة اعترف بذلك صراحة أمام فضيلة القاضي.

• ثالثاً: الشهادة الثالثة (سعد بن محمد) مردودة شهادته للعداوة الدنيوية الموثقة رسمياً ولكون شهادته سماعية أيضاً.

ومن المقرر نظاماً بصريح المادة (التاسعة والسبعين) من نظام الإثبات أنه: «للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.»

وحيث إن جميع الشهود الثلاثة مجروحون بأسباب نظامية صريحة مدعومة بمستندات رسمية، فإن عبء الإثبات يبقى على عاتق المدعية وقد عجزت عن الوفاء به ببينة صحيحة ومعتبرة. والأصل الشرعي المستقر أن الأصل براءة الذمة، وأن اليقيني لا يزول بالشك، فذمة موكلتي بريئة ولا تشغل إلّا ببينة شرعية قاطعة لم تقدمها المدعية.

سابعاً: الدفوع الموضوعية — انتفاء أركان الجريمة التعزيرية

حتى لو تكرم أصحاب الفضيلة بالنظر في الشهادات جدلاً — وهو ما ننفيه ونتمسك بسقوطها — فإن الدعوى تفتقر إلى أركان الجريمة التعزيرية من عدة أوجه:

انتفاء القصد الجنائي (الركن المعنوي)

من المقرر في القواعد الفقهية الكبرى التي تطبقها المحاكم الشرعية أن الأمور بمقاصدها، والعبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقد ثبت من وقائع القضية ومن شهادة الشاهدة الأولى ذاتها أن موكلتي لم تبادر بالحديث عن المدعية، وإنما استدعيت لاجتماع عائلي مغلق عقدته والدته الزوج، وأجبرت على الحلف على المصحف الشرعي من قبل الزوج فهد، ثم أجابت عن أسئلتها تحت ضغط هذا التحليف. فمقاصدهم لم يكن التشهير أو الإيذاء أو الاختياب، بل الإجابة عن سؤال مباشر في سياق عائلي تحت ضغط الإكراه المعنوي. وانتفاء القصد الجنائي ينفي الركن المعنوي للجريمة التعزيرية، ولا عقبه بالركن المعنوي.

انتفاء ركن العلانية

إن الأقوال المنسوبة لموكلتي — على فرض صدورها — وقعت في اجتماع عائلي مغلق داخل منزل العائلة، ولم

تُنشر في أي وسط عام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي محفل خارج نطاق الأسرة. ومن المقرر أن
الليقين لا يزول بالشك، والليقين هنا هو أن الأقوال صدرت في نطاق أسري مغلق، وادعاء المدعية بأن موكلتي
روجت هذه الأقوال خارج الاجتماع هو محض شك لم تقدم عليه أي دليل. والتشهير وتشويه السمعة يشترطان
العلانية والنشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

انعدام الضرر الفعلي — تناقض ادعاء التخبيب

من المقرر نظاماً بصريح المادة (الثنائية) من نظام الإثبات أنه: «يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة
بالدعوى، ومنحة فيها، وجزاء قبولها.»

وقد ادعت المدعية في صحيفة دعواها أن أفعال موكلتي أدت إلى قطيعة رحم بينها وبين زوجها ووالديها، وأن
موكلتي سعتا لتفريقها عن زوجها (التخبيب). غير أن الواقع الثابت في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ
الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام خمسة وثلاثين وأربع مائة وألف من الهجرة ثبت أن زوج المدعية فهد بن
عبد العزيز المحمدي يحضر جلسات المحكمة مع المدعية لدعما ومساندتها. وهذا دليل مادي قاطع على أن
العلقة الزوجية قائمة ومستمرة، وأن الزوج يقف إلى جانب المدعية لا ضدها، مما ينقض ادعاء التخبيب
والقطيعة نقضاً تاماً.

ومن المقرر في القواعد الفقهية أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا لم يتحقق الضرر فلا موجب للتعزير، والمطالبة
بالعقوبة دون ضرر ثابت تعدّ إضراراً بموكلتي.

وعليه، فإن أركان التجريمية المتتفية: لا قصد جنائي، ولا علانية، ولا ضرر فعلي ثابت.

ثامناً: كيديّة الدعوى

أصحاب الفضيلة، إن مجمل ملابسات هذه الدعوى تشير بوضوح إلى كيديتها، ويتجلى ذلك في الآتي:

من المقرر نظاماً بصريح المادة (الثلثة فقرة اثنتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر لعام ألف وأربعمائة
 وخمسة وثلاثين من الهجرة أنه: «إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم
على من ثبت عليه ذلك بالتعزير.»

ومن المقرر كذلك بصريح المادة (الرابعة فقرة ثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أنه:
«للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهم.»

وقد ثبت من وقائع القضية أن المدعية ضخمت الوقائع في صحيفة دعواها تضخيماً مبالغاً فيه، ووصفت ما
جرى بأنه «مؤامرة دنيئة»، في حين أن الثابت هو مجرد اجتماع عائلي مغلق عقدته والدّة الزوج. كما أن ادعاء

القطيعة مع الزوج يتناقض تناقضاً صارخاً مع حضور الزوج معها في جلسات المحاكمة لدعومها. وقد استعانت المدعية بشهود مجهولين جميعهم: والدة الزوج ذات المصلحة المباشرة، وابن الخال بشهادة سماعية اعترف بها، والطلیق الممادي الموثقة عداوته رسميًّا. وهذا كله يُشير إلى أن الدعوى أداة انتقام عائلي لا طلب حق مشروع.

وعليه، فإنني ألتمس من أصحاب الفضيلة إعمال المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية والحكم بكيفية الدعوى وتعزيز المدعية.

تاسعاً: الطلبات

بناءً على ما تقدم من دفع و حجج مؤيدة بالنصوص النظامية والمستندات الرسمية، فإنني ألتمس من أصحاب الفضيلة الحكم بالآتي:

الطلبات الأصلية:

- أولاً: تجريح شهود المدعية الثالثة وعدم الأخذ بشهاداتهم للأسباب المفصلة في هذه المذكرة، وتحديداً: رد شهادة الشاهدة الأولى لطيفة بنت عبد الرحمن لكونها شهادة أصل لفرع ولتوافر التهمة والمحاباة، ورد شهادة الشاهد الثاني عبد الله بن سالم لكونها شهادة سماعية غير موصلة، ورد شهادة الشاهد الثالث سعد بن محمد للدعوى العداوة الدنيوية الموثقة رسميًّا ولكون شهادته سماعية.
- ثانياً: رد دعوى المدعية بالكمال وصرف النظر عنها لعدم ثبوتها ببينة شرعية معتبرة، ولانتفاء أركان الجزية التعزيرية (القصد الجنائي، والعلانية، والضرر الفعلي).
- ثالثاً: الحكم بكيفية الدعوى وتعزيز المدعية وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية.

الطلبات الاحتياطية:

- في حال عدم الحكم بكيفية الدعوى، نطلب رد الدعوى لانتفاء أركان الجزية التعزيرية المتمثلة في القصد الجنائي والعلانية والضرر الفعلي.

الطلبات التبعية:

- أولاً: إلزام المدعية بأتعاب المحاماة تعويضاً عن تكليفي موكليتيّ عناء التقاضي في دعوى لا أساس لها.

- ثانيًا: حفظ حق موكلتي نورة بنت صالح المحمدي وحصة بنت محمد المحمدي في إقامة دعوى تعويض مستقلة عن الأضرار النفسية والمعنوية الناجمة عن هذه الدعوى الكيدية.

عاشرا: الأخاتمة

أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الموقرة، إن موكلتي أمأتان بريئتان ظلمات بدعوى كيدية لا أساس لها، وقد بينت هذه المذكرة بالأدلة النظامية والمستندات الرسمية أن البيّنة المقدمة من المدعية ساقطة بالكليّة، وأن أركان التجريم التعزيرية منتهية، وأن الدعوى تحمل سمات الكيدية. وإنني على ثقة تامة بأن أصحاب الفضيلة سيؤمنون ميزان العدل ويُنصفون موكلتي مما نُسب إليهما زورا وبهتانًا.

والله يحفظكم ويبرئكم ويسدد على طريقي الحق خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مقدمه:

المحامي طارق بن زياد العتيبي

وكيل المدعى عليهما

تاريخ صحران رقم: ثمانيّة وثلاثين بعد المائة والخمسين

ملحق أ: مسرد الوقائع الزمنية

- أولًا: خلال عام ألف وأربعمائة وأربع وثلاثين من الهجرة تقرّب — نشوء خلافات زوجية بين المدعية فاطمة وزوجها فهد بن عبد العزيز المحمدي، وتغيّر معاملتها لها. المصدر: صحيفة الدعوى.
- ثانيًا: خلال عام ألف وأربعمائة وأربع وثلاثين من الهجرة — طلبت لطيفة بنت عبد الرحمن (والدة الزوج) عقد اجتماع عائلي مغلق في منزلها بالعمارة السكنية العائليّة بمحاظفة جدة لحل المشكلة الزوجية، وحضره الزوج فهد والمدعية فاطمة ووالداها والمدعى عليهما نورة وحصة. المصدر: محضر الجلسة وشهادة الشاهدة الأولى والمذكرة الجوابية.
- ثالثًا: في ذات الاجتماع — قام الزوج فهد بإحضار مصحف شريف وتحليف المدعى عليهما نورة وحصة عليهما، وسألهما عن سلوك زوجته، فأجابتا بما تعرفانه. المصدر: شهادة الشاهدة الأولى والمذكرة الجوابية.

- رابعاً: بتاريخ الثاني عشر من شهر محرم لعام ألف وأربعمائة وأربع وثلثين من الهجرة — صدور
الوكالة الشرعية رقم (أربعمائة و